

1503162-17.2022.8.26.0564

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Gustavo Kaedei

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... era usuário e que tinha passagem por tráfico de drogas (mídia e-SAJ).

Cabe salientar, neste ponto, que o policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado (STF-HC 73.518/SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO - DJU 18.10.1996- p. 39.846).

E seus informes devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

1ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503162-17.2022.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503162-17.2022.8.26.0564

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3004717/2022 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 22571023 - 03º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

RICHARD SALVIANO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo Kaedei

Vistos.

RICHARD SALVIANO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado pela prática do delito previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, pois, no dia 15 de janeiro de 2022, por volta das 15h35, na Avenida Jerônimo Morati, numeral 900, Praça Vera Lúcia, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, para consumo pessoal, uma porção individual da substância entorpecente Cannabis Sativa-L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 1,16 grama, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, o réu não compareceu, tampouco apresentou justificativa, tendo sido decretada a revelia. Em seguida, procedeu-se à inquirição das testemunhas, seguindo-se os debates orais.

É o relatório. Fundamento e Decido.

O pedido deve ser julgado procedente.

A materialidade do delito restou configurada pelo termos circunstanciado (pgs. 04/06), pelo laudo de exame químico toxicológico (pgs. 35/37), cujo resultado foi positivo para maconha. A autoria do acusado também é certa.

O réu confessou em solo policial a autoria, afirmando ser usuário de drogas (pg. 04). Em Juízo, conquanto intimado, não compareceu à audiência, tampouco apresentou justificativa, de modo que decretada sua revelia.

Contudo, em juízo, os guardas municipais Ederson Santos de Oliveira e Marcelo Baptista de Araújo narraram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando se depararam com o réu manuseando uma pequena porção de substância vegetal que aparentava ser maconha. Ao ser indagado, o réu, que aparentava estar confuso, confessou que era usuário e que tinha passagem por tráfico de drogas (mídia e-SAJ). Cabe salientar, neste ponto, que o policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado (STF-HC 73.518/SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO - DJU 18.10.1996- p. 39.846).

E seus informes devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas.

Salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade do agente, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testigos que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06.

A confissão, ainda que extrajudicial, aliado ao testemunho policial e ao auto de apreensão do entorpecente configuram provas seguras de que o réu se encontrava no local dos fatos, na posse de drogas para consumo pessoal.

Não há que se cogitar em atipicidade, pois a conduta se subsume perfeitamente no referido tipo legal. Tampouco em aplicação do princípio da insignificância, pois o bem jurídico tutelado pela Lei de drogas é a saúde pública, bem jurídico indisponível. No mais, em que pese a recente manifestação dos Ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin e Luís Roberto Barroso, favoráveis à descriminalização do porte para consumo pessoal - no caso dos dois últimos Ministros, apenas no que se refere à maconha -, no julgamento do Recurso Extraordinário 635.659, é certo que tal julgamento não foi finalizado, de modo que o dispositivo encontra-se em plena vigência.

Por derradeiro, observo que a objetividade jurídica é a saúde. O crime é de perigo abstrato. A conduta ainda não foi descriminalizada.

No capítulo III da Lei nº 11.343/06, ao tratar dos Crimes e das Penas, que compreende os artigos 27 a 30, o legislador previu a conduta descrita no artigo 28, estabelecendo que o agente ficaria submetido às três penas diversas. Observe-se que ele utilizou expressamente a palavra "penas", sinônimo de sanções. Portanto, existe previsão expressa de preceitos primário e secundário (sanção).

A pequena quantidade de droga, outrossim, é própria da natureza do delito. Ao punir a conduta, o legislador tem por escopo coibir a difusão das substâncias entorpecentes pelo próprio usuário, resguardando a saúde pública, norma de interesse social. A debatida proposição de que o citado dispositivo legal estaria punindo não um criminoso, mas um doente, o dependente químico, não obteve aceitação em nossos tribunais, uma vez que são razões de ordem pública que justificam a incriminação.

Destarte, o réu realizou conduta típica e antijurídica, sendo patente a culpabilidade.

Assim por restar comprovado o delito em tela, passo a me manifestar sobre a dosimetria da pena.

Na dosagem da pena, observando-se os elementos norteadores previstos no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06, principalmente levando-se em conta de se tratar de réu reincidente (pgs. 27/28), fixa-se a pena em 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado pelo Ministério Público, para condenar o réu RICHARD SALVIANO DE OLIVEIRA, ao cumprimento da pena prevista no artigo 28, inciso II, da Lei 11.343/06, isto é, 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade, por infração ao art. 28, caput, da Lei 11.343/06.

O réu poderá recorrer dessa sentença em liberdade.

Autorizo a destruição da droga apreendida, caso tal providência não tenha sido tomada.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado o art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA